

Пользовательское соглашение

Дата вступления в силу: 05/08/2026

1. Термины и определения

1.1. Сервис — программно-аппаратный комплекс BitWave, предоставляющий Пользователю доступ к услугам частного защищённого доступа к сети Интернет.

1.2. Продавец / Администрация — BitWave, являющееся владельцем и оператором Сервиса.

1.3. Пользователь / Покупатель — любое лицо, приобретающее и/или использующее Услуги Сервиса.

1.4. Услуги — предоставляемые Продавцом услуги обработки данных, включая услуги частного виртуального доступа, а также иные услуги, связанные с обеспечением конфиденциальности и безопасности при использовании сети Интернет. Услуги включают, помимо прочего, доступ к VPN- и прокси-серверам, а также иное программное обеспечение, приложения, дополнения, информацию и информационные материалы, предоставляемые Продавцом Пользователю в рамках Сервиса.

2. Предмет Соглашения

2.1. Продавец предоставляет Пользователю право использования Услуг на условиях настоящего Соглашения и выбранного тарифного плана, а Пользователь обязуется соблюдать установленные настоящим Соглашением условия и своевременно оплачивать Услуги.

2.2. Используя Сервис, Пользователь подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего Соглашения и принимает их в полном объёме.

2.3. Услуги Сервиса предназначены исключительно для лиц старше 18 (восемнадцати) лет. Приобретая подписку и используя Сервис, Пользователь подтверждает и гарантирует, что достиг указанного возраста. Продавец вправе запросить подтверждение возраста Пользователя, а в случае обнаружения недостоверности таких сведений — отказать в предоставлении Услуг.

3. Порядок использования Услуг

3.1. Ограничение по устройствам. Пользователь вправе одновременно подключать к Сервису количество устройств, не превышающее лимит, установленный условиями приобретённого тарифного плана. Попытки подключения большего числа устройств, в том числе с использованием технических или программных средств обхода данного ограничения, не допускаются.

3.2. Целевое использование. Пользователь обязуется использовать Сервис исключительно для доступа к сети Интернет. Использование Сервиса в иных целях, не связанных с доступом к сети Интернет, не допускается.

3.3. Конфиденциальность ключа доступа. Ключ подписки (доступа) предоставляется персонально Пользователю и предназначен исключительно для его собственного использования. Передача, предоставление в общий доступ или иная форма распространения ключа подписки третьим лицам запрещены.

3.4. Нагрузка на инфраструктуру. Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на намеренное создание избыточной нагрузки на серверную и сетевую инфраструктуру Сервиса, включая, помимо прочего, автоматизированные запросы, флуд-атаки и иные подобные действия.

3.5. Инфраструктура Сервиса. Пользователю запрещается предпринимать попытки обнаружения, идентификации, сканирования или иного раскрытия технической инфраструктуры Сервиса (в том числе IP-адресов серверов, топологии сети, используемых протоколов и программных решений).

3.6. Пиринговые сети. Использование Сервиса для взаимодействия с пиринговыми сетями (в том числе торрент-протоколами обмена файлами) запрещено. Данное ограничение не распространяется на использование Сервиса для доступа к сайтам-трекерам и скачивания с них файлов метаданных (.torrent), не сопровождающееся последующим обменом данными по протоколу peer-to-peer.

3.7. Запрещённые действия. Пользователю запрещается использовать Сервис для: рассылки спама; сканирования портов и прокси-серверов; осуществления массовых рассылок, в том числе в случаях, когда фактическая отправка производится через сторонний сервер; осуществления хакерских атак или иных несанкционированных вторжений в отношении компьютеров и сетей третьих лиц.

4. Ответственность Пользователя

4.1. Пользователь несёт полную и единоличную ответственность за любую деятельность, осуществляемую с использованием Сервиса, включая ответственность за соответствие такой деятельности требованиям применимого законодательства.

4.2. Продавец не осуществляет контроль за содержанием передаваемых Пользователем данных и не несёт ответственности за действия Пользователя, признанные незаконными в соответствии с законодательством страны Пользователя или иной применимой юрисдикции.

5. Стоимость Услуг и порядок оплаты

5.1. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять стоимость тарифных планов.

5.2. Изменение стоимости не распространяется на уже оплаченный Пользователем период подписки — стоимость такого периода остаётся неизменной. Новая стоимость применяется исключительно к последующему продлению подписки.

6. Обработка персональных данных

6.1. Продавец не осуществляет сбор и хранение логов активности Пользователя при использовании Услуг, включая посещаемые ресурсы, адреса назначения трафика.

6.2. В целях идентификации Пользователя, предоставления доступа к Услугам и осуществления связи с Пользователем Продавец собирает и хранит исключительно идентификатор учётной записи Пользователя в мессенджере Telegram (Telegram ID).

6.3. Продавец не передаёт Telegram ID Пользователя третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

6.4. Несмотря на то что настоящее Соглашение не устанавливает привязки к законодательству какой-либо конкретной страны (см. п. 10.1), при обработке персональных данных Продавец в применимой части руководствуется принципами, закреплёнными Общим регламентом по защите данных Европейского союза (GDPR), включая принципы минимизации данных и ограничения цели их обработки.

6.5. Пользователь вправе запросить удаление своего Telegram ID из систем Продавца, направив соответствующее обращение по контактными данным, указанным в разделе 10 настоящего Соглашения.

7. Возврат денежных средств

7.1. Администрация вправе отказать Пользователю в возврате денежных средств за приобретённую подписку, если выполняется одно из следующих условий: с момента первого подключения Пользователя к Сервису прошло более 24 (двадцати четырёх) часов; Пользователем израсходовано более 1 (одного) гигабайта трафика.

7.2. Настоящие условия возврата применяются в той мере, в какой это не противоречит императивным нормам применимого законодательства о защите прав потребителей.

8. Приостановление и прекращение оказания Услуг

8.1. Администрация вправе отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и заблокировать доступ к Сервису в случае, если: Пользователь передал ключ доступа третьим лицам; Пользователем израсходовано более 1 (одного) терабайта трафика в течение 30 (тридцати) календарных дней; Пользователь нарушил условия настоящего Соглашения либо требования законодательства; выяснилось, что Пользователь не соответствует возрастному ограничению, установленному п. 2.3 настоящего Соглашения.

8.2. Настоящие основания приостановления и прекращения оказания Услуг применяются в той мере, в какой это не противоречит императивным нормам применимого законодательства о защите прав потребителей.

9. Качество и доступность Услуг

9.1. Зона покрытия, скорость соединения и качество связи при оказании Услуг могут варьироваться. Продавец предпринимает все разумные усилия для обеспечения доступности Услуг в круглосуточном режиме, за исключением периодов проведения технического обслуживания и ремонтных работ.

9.2. Услуги могут быть временно недоступны вследствие обстоятельств, не зависящих от Продавца, включая чрезвычайные ситуации, сетевые сбои или ограничения, помехи, прерывание сигнала, а также нарушения в работе сторонних служб. Продавец не несёт ответственности за перерывы в оказании Услуг, вызванные такими обстоятельствами.

10. Ограничение ответственности

10.1. Услуги предоставляются по принципу «как есть» (as is). Продавец не даёт никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, в отношении пригодности Услуг для конкретных целей Пользователя, за исключением гарантий, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.

10.2. Совокупная ответственность Продавца перед Пользователем по любым основаниям, связанным с настоящим Соглашением или использованием Услуг, ограничивается суммой, уплаченной Пользователем за последний оплаченный период подписки, предшествующий возникновению соответствующего требования.

10.3. Продавец не гарантирует бесперебойную, безошибочную работу Сервиса и не несёт ответственности за перерывы, сбои или временную недоступность Услуг, в том числе вызванные обстоятельствами, указанными в п. 9.2 настоящего Соглашения.

10.4. Ничто в настоящем разделе не ограничивает и не исключает ответственность Продавца в случаях, когда такое ограничение или исключение не допускается применимым законодательством (в частности, ответственность за умысел или грубую неосторожность).

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Соглашение не привязано к законодательству какой-либо конкретной страны или юрисдикции. В части, касающейся обработки персональных данных, Продавец руководствуется принципами и подходами, закреплёнными законодательством Европейского союза о защите данных (см. раздел 6).

11.2. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Новая редакция вступает в силу с момента её публикации на Сайте.

11.3. По всем вопросам, связанным с настоящим Соглашением, Пользователь может обращаться: https://t.me/b1twave_bot или haaru_the_cat@proton.me